

ضبط جلسة رقم ١٧ يوم ٢٩/١٢/١٤٤٣ هـ للدعوى رقم ٤٢٨٢٤٧١٧

نوجز إلى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٤ هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم ٤٣٢٨١٤٤٩ وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٤ هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي ndash; يرحمه الله ndash; وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم ٤٠٣٠١٩٦١٠٢ من مورث موكلي ndash; يرحمه الله ndash; لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (٤٥٠,٠٠٠) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (٩٠%) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه، وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (٣٦٨,٧٥٧,٩٣١) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (٩٠%) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٣٨ هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زيني، وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم ٣٨٣٩١٥٧٥ وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٣٨ هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم ٣٨٥٥٨٤٩ وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٨ هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) ، ذكرنا ان الحصص هي نسبتها ٩٠% من راس المال، كما نبلغكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. .

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وعن طريق نظام تقاضي. وتشير الدائرة إلى ما قدمه وكيل المدعى عليه إلكترونياً قبل الجلسة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعين أن عدم تقديمه للجواب خلال المدة كاشف عن عدم الجدية في الترافع، فاعتذر عن ذلك وأوضح أن تعقيب موكله يتمثل بالآتي: " رداً على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ هـ. طلبت الدائرة الموقرة من المدعى عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣ هـ تقديم ما يثبت صحة شرائه للـ ٩٠% من الشركة محل الدعوى شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم ٤٠٣٠١٩٦١٠٢، فقدم المدعى عليه المذكرة المشار إليها أعلاه ومرفقاتها والتي ارفق بها المدعى عليه ما يزعم أنه (عقد بيع) بينه وبين المورث - يرحمه الله - مؤرخ في ٢٠/٩/١٤٣١ هـ وحيث لم يتم تقديم هذا العقد المزعم

من قبل لاسيما وأن هنالك دعاوى بين المدعي والمدعى عليه قائمة منذ سنوات عده ولم يتطرق المدعى عليه لهذا العقد ولم يبرزه من قبل، وبعد الاطلاع على التواقيع المرصودة بالعقد المزعوم والتي يتضح من خلالها أنها مثيرة للشك والريبة ولا تشابه التوقيع المعتمد لمورث موكلنا الشيخ أحمد عباس زيني – رحمه الله –. لذلك كله وقبل الخوض في موضوع هذا العقد وبالاستناد إلى نص المادة (الثانية والأربعون) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية نطلب من مقام الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليه بتقديم أصل هذا العقد للتحقق من صحة التواقيع المرصودة به والمنسوبة لمورث موكلنا". فاستمهل وكيل المدعى عليه للتعقيب على أن يضمن تعقيبه ما يتعلق بوجود الأصل المطعون عليه بيد موكله من عدم ذلك.